

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 주의 요구, 통보

제 목 : [2] 요르단 ◆○ 법인 인사조치 미흡

관 계 부 서 : 해외사업운영처, 요르단 통합 법인

조 치 부 서 : 인사처, 요르단 통합 법인

내 용 (목차 이동)

1. 업무 개요

요르단 통합법인은 파견직원과 현지직원으로 구성되어 있으며, ◆○ 법인은 3명의 파견직원과 10명의 현지 직원이 근무하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

해외법인은 해외근무관리지침에서 위임한 사항과 해외근무관리지침에서 명시하지 아니한 사항에 대한 별도의 업무 처리를 위해 통합법인 운영내칙을 보유하고 있다.

◆○ 법인 운영내칙 CODE 007 Rev.01 - Article 1. Disciplinary Procedure 2(징계절차)에 따르면 직원에 대한 비위 행위 제보건에 대해서는 계약팀장이 조사를 시행해야 하며, ◆○ 법인 운영내칙 Article 3. Operation of Committees 2 (징계위원회)에 따라 작성된 조사결과서를 참고하여 징계위원회(위원장 1인, 위원

3인)를 개최하여 공정한 조치를 내려야 한다.

또한 비위 행위자가 관리자급 이상이거나 처분 종류가 해임일 경우에는 징계 절차의 합법성을 확인하기 위해 변호사가 위원회에 참석해야 한다.

한편, CODE 007 Rev.01 - Article 3. Operation of Committes에는 위원회 구성방법, 위원회의 역할, 위원회 소집, 투표방식에 대한 기준은 명시되어 있으나, 위원회 정족수에 대한 내용은 명시되어 있지 않다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 징계 절차 부적정

2021년도부터 요르단 통합법인에서 발생한 직원 비위 행위에 대한 신분상 조치건은, [표 1]와 같이 **◆●** 법인 7건, **▼◁♣** 법인 1건으로 확인되었다.

[표 1] 징계 조치 현황

구분	순번	년도	일자	대상자	위반사항	조치결과
◆●	1	2021	1.12	익명화	업무처리 지연	주의
	2		4.4		발전기 정지상황 미보고	주의
	3		4.4		발전기 정지상황 미보고	주의
	4	2022	4.4		발전기 정지상황 미보고	주의
	5		7.21		견적업무 등 미흡	주의
	6		8.17		발전소 평탄화 작업 관련 사손 발생	손실분 급여공제
	7	2023	5.16		업무처리 지연	주의
▼◁♣	1	2022	12.11		재무업무 관련 사손 발생	손실분 급여공제

이 중에서 2022년 8월 17일, 현지직원 ㉠♣와 ♣㉡에 대한 조사건은 조사결과서에 따르면 변전소 평탄화 작업 관련으로 사손을 초래하였다는 이유로 ♣㉡과 현지직원의 급여에서 3,677JOD(약 720만원)를 공제하라는 재정상 조치를 촉구하였음에도 실제로 급여 공제는 이루어지지 않았다.

[표 2] 조사 시행 및 처분 내역

조사대상자	비위행위	조치일자	조치요구사항	조사자
♣㉡, 현지직원	익명화			

또한 처분 내용은 징계위원회 개최를 통해 최종적으로 결정해야 하나 징계위원회가 개최되지 않았고, 조치대상자가 관리자급인 ♣㉡임에도 변호사가 징계위원회의 회의에 참석하지 않았다.

더욱이 징계위원회는 위원장 1인과 위원 3인으로 구성되어야 하며 위원은 관리자 수준으로 제한하고 있는데, ◆㉢ 법인의 관리자는 법인장 1명과 관리자 3명뿐이므로 [표 2]의 내용처럼 관리자(♣㉡)가 징계대상자인 경우에는 위원회 구성이 불가하므로 운영 내칙 개정이 필요한 상황이다.

한편 ▼◁♣ 법인의 징계조치 건은 [그림]과 같이, 조사건에 대한 조치를 위해 위원회를 구성하고, 조치내용을 위원회에서 결정한 것으로 확인되었다.

[그림] 조사 시행 및 처분 내역

익명화	익명화
-----	-----

따라서, 징계위원회를 개최하지 않고 비위행위자에 대한 처분 수위를 결정한 사항과, 급여 공제가 이행되지 않은 사항에 대해 결정권자인 법인장의 신분상 조치가 필요할 것으로 판단된다.

나. 비위 행위와 조치간의 불일치

2022년 4월 4일, ◆○ 발전소에서는 모든 풍력 발전기가 정지되는 상황이 발생하였는데, 당시의 근무자 3명(현지직원)은 정지 상황을 법인장에게 통보하지 않았다.

이와 관련하여 ◆○ 법인에서 비위행위자에게 발부된 처분장을 확인해 보니, [표 3]과 같이 처분 사유가 ‘상사지시 불이행’으로 기재되어 있었다.

[표 3] 비위행위 내역

비위 행위	발생일자	내 용	처분내용
익명화			

하지만, [표 4]과 같이 전기 담당자의 업무분장표를 볼 때 발전소의 운영 상

황을 감지 않은 것은 ‘근무 태만’에 해당된다고 판단된다.

[표 4] 담당자 업무분장 내역(전기 오퍼레이터)

구 분	업 무 내 용
Electrical Operator	1 Monitor the daily operations of the plant
	2 Extract the billing invoice from the system
	3 Check the BOP devices and equipment on a daily basis
	4 Arrange the necessary maintenance for any other than BOP or WTG
	5 Inspect the fire alarm system periodically
	6 Manage the access of the substation building
	7 Manage inventory of BOP spare parts
	8 Other related work assigned by Manager

그런데, 운영내칙 Article(18) Penalties의 List of violations and penalties에 따르면, [표 5]와 같이 ‘근무태만’은 1회 발생 시에는 통보 조치, 2회 발생 시에는 반일에 해당하는 급여 공제, 3회 발생 시에는 전일에 해당하는 급여 공제를 시행해야 하며, ‘상사 지시 불이행’의 경우 2회까지는 회수와 상관없이 서면 경고 조치를 시행하도록 명시되어 있어, 처분 내용이 달라지는 결과를 초래하였다.

[표 5] List of violations and penalties(11, 15번)

순번	Violation	1 st time	2 nd time	3 rd time	4 th time	More
11	Failure or negligence in performing job duties (근무 태만)	Notice	Half day salary deduction	One day salary deduction	Written warning	Written warning
15	Failure or delay in informing the Company's Management when he becomes aware of any transgression, manipulation or negligence that harms the Company's interest materially and morally (상사지시 불이행)	Written warning	Written warning	-	-	-

또한 근무태만은 위반 횟수가 3회까지는 처분 내용이 가중되나, 4회부터는 서면 경고로 감면되고 있으며, 상사지시 불이행의 경우에는 위반 횟수가 3회 이상 부터는 처분내역이 기입되어 있지 않아 내칙 명확화가 필요한 상황이다.

이처럼 비위 행위와 처분 사유가 불일치하는 현상 등을 방지하고 비위 행위에 대한 공정한 조치를 위해 징계위원회 개최는 필수적이므로, 징계위원회 운영과 관련된 기준이 명확하도록 내칙을 개정할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

◆○ 법인장은 현지직원과 ♣○에 대한 징계처분시, 조사 대상자가 관리자이기 때문에 징계위원회 개최 없이 처분을 결정하였으며, 급여 공제가 이뤄지지 않은 상황에 대해서는, 법인장 본인의 인사 이동 시기였기 때문에 공제 결과 여부를 확인할 수 없었다고 답변하였다.

조치할 사항

인사처장은 징계위원회 미개최 및 재정상 조치 미이행에 대한 결정권자인

◆○ 전 법인장에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

요르단 통합 법인장은 정족수 부족시 타 법인 인력 활용 등 징계위원회 개최와 관련된 세부 기준에 대한 운영 내칙을 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)

요르단 ◆❶ 법인장은

- ① 징계위원회를 개최하지 않은 조치건에 대한 재심의 시행을 검토하여 주시기
바라며, (통보)
- ② 위반 횟수에 따른 징계 처분기준을 명확화하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	개 선 2 통 보 1	-	주 의 1	해외사업운영처 요르단 통합 법인	인사처 요르단 통합 법인